

「퇴직연금사업자 평가에 관한 고시」 제정안 설명자료

I. 제정 이유

- 「근로자퇴직급여 보장법」 제34조제2항제2호 및 같은 법 시행령 제36조의2에 따라 퇴직연금사업자에 대한 평가 내용, 절차, 방법 등을 고시하여 평가체계를 정립하고 제도운영을 내실화하고자 함

< 관계 법령 >

■ 「근로자퇴직급여 보장법」

제34조(정부의 책무) ② 정부는 퇴직연금제도의 건전한 정착 및 발전을 위하여 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

2. 퇴직연금제도 운영과 관련한 퇴직연금사업자 평가

③ 제2항제2호에 따른 평가는 퇴직연금사업자의 운용성과, 운용역량, 수수료의 적정성 등을 대상으로 하며, 그 밖에 평가절차 및 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제42조(권한의 위임·위탁) ① 이 법에 따른 고용노동부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 금융위원회, 금융감독원장 또는 공단(제23조의14에 따른 지원 및 환수와 환수금 징수업무, 제34조 제2항 각 호의 업무로 한정한다)에 위탁하거나 지방고용노동관서의 장에게 위임할 수 있다.

■ 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」

제36조의2(퇴직연금사업자에 대한 평가) 고용노동부장관은 법 제34조제2항제2호에 따른 퇴직연금사업자에 대한 평가를 고용노동부장관이 정하는 바에 따라 매년 실시한다.

제41조(권한의 위탁·위임) ⑦ 고용노동부장관은 법 제42조제1항에 따라 다음 각 호의 업무를 근로복지공단에 위탁한다.

3. 법 제34조제2항제2호에 따른 퇴직연금제도 운영과 관련한 퇴직연금사업자 평가 업무

II. 제정(안) 개요

- (제1조: 목적) 퇴직연금사업자 평가에 필요한 사항을 규정
- (제2조: 정의) 퇴직연금사업자란 퇴직연금제도의 운용·자산관리를 위해 법 제26조에 따라 등록한 자를 뜻하고, 퇴직연금사업자 평가란 이들의 퇴직연금제도 운영역량 및 성과 등에 대한 평가를 뜻함
- (제3조: 적용범위) 이 고시는 법 제26조에 따라 등록한 퇴직연금사업자에게 적용

- ☐ (제4조, 제5조: 평가심의위원회) 평가항목별 지표 · 편람, 평가결과 확정 및 활용 등에 관한 사항을 심의 · 의결하는 전문위원회 설치 · 운영
- ☐ (제6조: 평가시기) 연 1회 실시하되 구체적인 시기 등은 평가계획에서 별도 규정
- ☐ (제7조: 평가분야 · 항목) 2개 분야, 5개 항목으로 구성

평 가 분 야	평 가 항 목
적립금운용	· 적립금운용 역량 · 수익률 성과
제도운영	· 조직 · 서비스 역량 · 교육 · 정보제공 역량 · 수수료 효율성

- ☐ (제8조: 계획 수립) 고용노동부는 평가개요, 시기, 대상, 방법, 결과 활용 등에 관한 계획을 매년 수립
- ☐ (제9조: 평가업무 수행) 근로복지공단(이하 "공단")은 위원회 구성 · 운영 지원, 평가지표 · 편람의 작성, 평가공고, 평가 실시 등 업무 수행
- ☐ (제10조: 지표 · 편람 작성) 공단은 평가항목별 지표 및 편람을 작성해 위원회의 심의 · 의결을 받아야 함
- ☐ (제11조: 공고) 공단은 평가 대상기간, 절차 · 방법, 분야 · 항목, 지표 · 편람, 구비서류 등을 신청서 접수 마감일로부터 14일 전까지 공고
- ☐ (제12조: 신청) 퇴직연금사업자는 평가 신청서를 작성하여 공단에 제출
- ☐ (제13조: 평가방법) 편람에 따라 계량 · 비계량 지표에 대해 정량 · 정성평가 실시
- ☐ (제14조: 결과 통보) 평가 대상 퇴직연금사업자에게 평가결과 통보
- ☐ (제15조: 결과 활용) 위원회의 심의 · 의결에 따라 평가결과를 공개하거나 우수 사업자에게 표창할 수 있음
- ☐ (제16조: 수당 지급) 위원회의 위원에게 예산 범위 내에서 수당 등 지급 가능
- ☐ (제17조: 정보누설 금지) 평가 및 심의에 참여하는 자는 평가과정에서 알게 된 정보 · 비밀을 누설해서는 아니 됨
- ☐ (제18조: 재검토 기한) 매 3년마다 이 고시의 타당성 재검토

Ⅲ. 조문별 설명자료

1. 목적(제1조)

□ 제정 내용

- 퇴직연금사업자 평가에 필요한 사항을 정함을 목적으로 함

제1조(목적) 이 고시는 「근로자퇴직급여 보장법」(이하 “법”이라 한다) 제34조제2항제2호 및 같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제36조의2에 따라 퇴직연금사업자에 대한 평가에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

□ 참고 규정

- 「건설업체의 산업재해예방활동 실적 평가기준」 제1조

제1조(목적) 이 고시는 「산업안전보건법 시행규칙」 제4조제1항제7호 나목의 규정에 따른 건설업체의 산업재해예방활동에 대한 평가에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다

2. 정의(제2조)

□ 제정 내용

- ‘퇴직연금사업자’ 및 ‘퇴직연금사업자 평가’에 관한 용어의 뜻 규정

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “퇴직연금사업자”란 퇴직연금제도의 운용관리업무 및 자산관리업무를 수행하기 위하여 법 제26조에 따라 등록한 자를 말한다.
2. “퇴직연금사업자 평가”란 퇴직연금제도 운영과 관련한 퇴직연금사업자의 역량과 성과 등에 대한 평가를 말한다.

□ 참고 규정

- 「체인사업자 평가제도 운영요령」 제2조

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “체인사업자 평가제도”(이하 “평가제도”라 한다)란 체인사업자에 대해 경영개선사항의 추진실적과 경영능력을 평가하기 위한 제도를 말한다.
2. “체인본부”라 함은 법률 제2조 제6호의 체인사업을 영위하는 자의 본부를 말하며, “지점”은 본점 이외의 소재지에 설치한 지점을 말한다.

3. 적용범위(제3조)

□ 제정 내용

- 이 고시는 퇴직연금제도의 운용·자산관리업무를 수행하기 위해 법 제26조에 따라 등록한 퇴직연금사업자에게 적용

제3조(적용범위) 이 고시는 제2조제1호에 따른 퇴직연금사업자에 적용한다.

□ 참고 규정

- 「공공기관의 안전활동 수준평가에 관한 고시」 제3조

제3조(적용범위) 이 고시는 제2조제2호에 따른 모든 공공기관에 적용한다.

4. 평가심의위원회의 설치(제4조)

□ 제정 내용

- 평가에 대한 객관성, 전문성 및 신뢰도를 높이고자 평가지표·편람, 평가결과의 확정 등 퇴직연금사업자 평가와 관련한 주요 사항을 심의·의결하기 위해 평가심의위원회를 설치

제4조(평가심의위원회의 설치) 고용노동부장관은 퇴직연금사업자 평가와 관련한 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 평가심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치한다.

1. 평가항목별 평가지표 및 편람의 확정
2. 평가결과의 확정 및 활용에 관한 사항
3. 그 밖에 평가에 필요한 사항

□ 참고 규정

- 「교육부 소관 기타공공기관 경영실적평가에 관한 규정」 제3조

제3조(기타공공기관 경영평가위원회의 설치) 공공기관의 경영실적 평가에 관하여 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 교육부 소관 기타공공기관 경영평가위원회(이하 “평가위원회”라 한다)를 둔다.

1. 경영실적 평가에 관한 편람(이하 “편람”이라 한다)
2. 경영실적 평가에 따른 평가등급 등 평가 결과의 확정
3. 공공기관의 경영실적 개선계획
4. 그 밖에 공공기관의 평가와 관련하여 교육부장관이 정하는 사항

5. 평가심의위원회의 구성·운영(제5조)

□ 제정 내용

- 위원회는 10인 이내로 구성하되, 퇴직연금사업자 평가를 관할하는 고용노동부 소속 고위공무원(근로기준정책관)을 위원장으로 하고,
 - 퇴직연금제도 유관 부처 공무원, 민간 전문가 등을 위원으로 위촉하여 전문적이고 균형감있는 심의 도모
- 회의는 위원장이 소집하며, 위원 과반수의 출석으로 시작하고 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결

제5조(위원회의 구성·운영) ① 위원회는 위원장 1인을 포함하여 10인 이내로 구성하되, 위원장은 고용노동부 근로기준정책관이 된다.

② 당연직 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람이 된다.

1. 금융위원회 자산운용과장
2. 금융감독원 연금감독실장
3. 근로복지연구원장

③ 위원장은 퇴직연금에 관한 학식과 경험이 풍부한 전문가 3명 이상을 민간위원으로 위촉할 수 있다. 다만, 이해관계자 등 평가의 공정성을 해칠 염려가 있는 자는 제외하여야 한다.

④ 고용노동부 퇴직연금복지과장은 위원회의 간사가 된다.

⑤ 제1항 및 제2항에 해당하는 위원의 임기는 재임기간으로 하며, 제3항에 해당하는 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

⑥ 위원회는 위원장이 소집하고, 위원회의 회의는 위원 과반수의 출석으로 시작하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

□ 참고 규정

- 「공공기관의 안전활동 수준평가에 관한 고시」 제11조

제11조(평가심의위원회의 구성·운영) ① 고용노동부장관은 평가와 관련한 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 평가심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 구성하여 운영한다.

1. 안전관리 전문기관이 제출한 평가결과에 관한 사항
2. 그 밖에 평가와 관련하여 고용노동부장관이 정하는 사항

② 심의위원회는 위원장을 포함한 10명 이내의 위원으로 구성한다.

③ 심의위원회의 위원장은 고용노동부 산업안전보건정책관으로 한다.

④ 위원은 고용노동부의 산업안전업무를 주관하는 부서장, 안전관리 전문기관의 평가담

당부서장(이하 "내부위원"이라 한다)과 다음 각 호의 요건을 갖춘 사람 중 고용노동부장관이 위촉하는 사람(이하 "외부위원"이라 한다)으로 한다. 이 경우 외부위원을 과반수로 한다.

1. 전국적 규모의 근로자단체가 추천하는 사람
 2. 전국적 규모의 사업주단체가 추천하는 사람
 3. 변호사·공인노무사의 자격이 있는 사람
 4. 「고등교육법」에 따른 대학에서 산업안전·보건 분야의 조교수 이상의 직에 있는 사람
 5. 그 밖에 산업안전·보건 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로 고용노동부장관이 인정하는 사람
- ⑤ 평가심의위원회는 위원장이 소집한다.
- ⑥ 심의회의는 심의위원 과반수의 출석으로 시작하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑦ 그 밖의 평가심의위원회 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 고용노동부장관이 정한다.

○ 「경제자유구역 성과평가 운영 및 관리 규정」 제5조

제5조(성과평가위원) ① 산업통상자원부장관은 경제자유구역 종합평가를 위해 다음 각 호의 자 중에서 20명 내외의 성과평가위원을 위촉한다.

1. 경제자유구역 자문회의 위원
2. 경제자유구역 개발계획 등에 대한 전문성과 경험이 풍부한 자
3. 정부의 도로, 건축 등 기반조성지원사업에 대한 평가경험이 있는 전문가 등

② 위원장은 성과평가위원이 호선으로 선출한다.

③ 성과평가위원 및 위원장의 임기는 위촉 및 선출된 날로부터 2년으로 하되, 1회에 한 해 연임할 수 있다.

④ 이해관계자 등 평가의 공정성을 해할 염려가 있는 자는 성과평가위원 위촉에서 제외한다.

6. 평가시기 등(제6조)

□ 제정 내용

- 평가는 연 1회 실시하되, 정책변화나 시장여건을 평가에 적절히 반영하기 위해 구체적인 평가시기 및 평가대상 기간은 평가계획에서 별도로 정하도록 함

제6조(평가시기 등) 퇴직연금사업자 평가는 연 1회 실시하며, 구체적인 평가시기 및 평가대상 기간은 평가계획에서 별도로 정한다.

□ 참고 규정

- 「공공기관의 안전활동 수준평가에 관한 고시」 제7조

제7조(평가시기) 고용노동부장관은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제48조에 따른 경영실적평가 시기 등을 고려하여 평가시기를 정한다.

○ 「대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스평가 요령」 제13조

제13조(평가시기 및 기간) 평가 시행시기 및 기간은 2년의 주기 내에서 국토교통부장관이 따로 정한다.

7. 평가분야 및 항목(제7조)

□ 제정 내용

- 평가분야는 퇴직연금 적립금운용, 제도운영 분야로 하고, 평가항목은 적립금운용 역량, 수익률 성과(이상 적립금운용 분야), 조직·서비스 역량, 교육·정보제공역량, 수수료 효율성(이상 제도운영 분야)로 함
- 정책변화나 시장여건을 고려해 분야 및 항목을 조정할 수 있도록 함

제7조(평가분야 및 항목) ① 퇴직연금사업자 평가의 평가분야 및 항목은 별표와 같다.

② 고용노동부장관은 제1항의 평가분야 및 항목을 퇴직연금제도의 정책변화, 퇴직연금시장의 여건 등을 고려하여 조정할 수 있다. 이 경우 위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

[별표] 평가분야 및 항목(제7조제1항 관련)

평 가 분 야	평 가 항 목
적립금운용	■적립금운용 역량 ■수익률 성과
제도운영	■조직·서비스 역량 ■교육·정보제공 역량 ■수수료 효율성

□ 참고 규정

○ 「원격교육연수원 평가 기준 등에 관한 고시」 제2조

제2조(평가항목 등) 원격교육연수원의 평가 영역, 평가 항목과 평가 방식은 별표 1과 같다. 다만, 원격교육연수원의 특성상 별표 1의 평가 기준 적용이 곤란한 경우 별표 1의 평가 항목을 변경할 수 있다.

[별표 1] 원격교육연수원의 평가 영역, 평가 항목 등(제2조 관련)

구 분	평 가 영 역	평 가 항 목	평가 방식
기본 요건	기관 운영	■ 기관 운영 형태 ■ 기관 운영 공공성	정성 평가
	운영 준비도	■ 기반시설 ■ 콘텐츠 제작/편집 설비 ■ 소프트웨어	
	적합/부적합 평가		
운영 요건	운영 기획	■ 연수운영 계획 및 실적 ■ 연수운영 특성화 전략 ■ 재정 건전성 확보	정성/정량
	조직 및 인력	■ 연수 조직 및 인력	정성/정량
	연수 운영	■ 품질관리 ■ 평가와 성적관리 ■ 연수운영 체계	정성/정량
	학습관리시스템	■ 학습관리시스템	정성/정량
	연수 지원	■ 연수 지원	정성/정량
	정보관리 및 접근성	■ 개인정보관리 ■ 접근성 지원	정성/정량
	사용자 평가	■ 콘텐츠의 만족도 ■ 연수기관 만족도	정성/정량

○ 「전세버스 운송사업자 경영 및 서비스 평가 요령」 제7조

제7조(평가영역 및 항목의 조정) 국토교통부장관은 제6조에 의한 평가 영역 및 항목을 전세버스 운송사업자의 특수성이나 여건 등을 고려하여 조정할 수 있다.

8. 평가계획의 수립(제8조)

□ 제정 내용

- 안정적·효율적 평가 수행을 위해 고용노동부장관은 매년 평가개요, 시기, 대상, 방법, 결과공개 및 표창 등에 관한 계획을 수립함

제8조(평가계획의 수립) 고용노동부장관은 퇴직연금사업자 평가를 위하여 매년 다음 각 호의 사항을 포함한 평가계획을 수립하여야 한다.

1. 평가개요
2. 구체적 평가시기 및 평가대상 기간
3. 평가대상 및 방법
4. 평가결과의 공개 및 표창에 관한 사항
5. 그 밖에 평가에 필요한 사항

□ 참고 규정

- 「공공기관의 안전활동 수준평가에 관한 고시」 제4조

제4조(평가계획의 수립 등) ① 고용노동부장관은 공공기관의 자율적인 안전·보건 경영체제 확립을 위하여 공공기관의 안전활동 수준에 대한 평가를 실시하여야 한다.

② 고용노동부장관은 제1항에 따른 평가를 위하여 매년 다음 각 호의 사항을 포함한 평가계획을 수립하여야 한다.

1. 평가개요
2. 평가대상 및 방법
3. 평가 심의위원회 구성·운영에 관한 사항
4. 그 밖에 평가에 필요한 사항

9. 평가 업무의 수행(제9조)

□ 제정 내용

- 「근로자퇴직급여 보장법」 제42조제1항, 같은 법 시행령 제41조 제7항제3호에 따라 고용노동부장관이 공단에 위탁하는 업무 범위를 명확히 규정

제9조(평가업무의 수행) 법 제42조제1항 및 영 제41조제7항제3호에 따라 다음 각 호의 업무는 근로복지공단(이하 “공단”이라 한다)이 수행한다.

1. 제4조 및 제5조에 따른 위원회 설치·구성에 관한 지원
2. 제10조에 따른 평가지표 및 편람의 작성
3. 제11조에 따라 평가의 공고
4. 제12조에 따른 평가신청에 관한 업무
5. 제13조에 따른 평가 실시
6. 제14조에 따른 평가결과의 통보
7. 제15조에 따른 평가결과의 활용
8. 제16조에 따른 수당 등의 지급
9. 그 밖의 평가 업무 수행에 필요한 사항

□ 참고 규정

○ 「공공기관의 안전활동 수준평가에 관한 고시」 제2조, 제5조

제2조(정의) 3. "안전관리 전문기관" 이란 「산업안전보건법」 제165조제2항에 따라 고용노동부장관으로부터 권한을 위탁받아 안전보건관리 업무를 종합적으로 수행하는 공공기관을 말한다.

제5조(평가수행) ① 제4조제4항에 따라 안전관리 전문기관의 장은 다음 각 호의 사항이 포함된 세부 평가계획을 수립하여 평가를 수행하여야 한다.

1. 평가지표 및 기준에 관한 사항
2. 평가 심의위원회 운영 지원에 관한 사항
3. 평가반 구성·운영 및 평가 일정과 실시에 관한 사항
4. 그 밖에 평가수행에 필요한 사항

○ 「중기교통시설투자계획의 집행실적평가지침」 제6조

제6조(평가전담기관지정 및 운영) ① 국토해양부장관은 원활한 평가를 위하여 「정부출연연구기관등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 한국교통연구원을 영 제5조에 따른 중기교통시설투자계획 집행실적 평가전담기관으로 지정한다.

② 평가전담기관은 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 부문별 집행실적 평가의 검토 및 관리
2. 계획대비 집행실적평가 총괄표의 작성 및 관리
3. 효과평가를 위한 지표관리 및 개발, 통계자료 관리
4. 집행실적평가보고서 작성 등 그 밖에 집행실적평가와 관련된 업무

○ 「체인사업자 평가제도 운영요령」 제3조

제3조(평가제도의 운영기관 및 평가방법) ① 평가제도의 주관기관은 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제17조에 의한 "소상공인시장진흥공단"으로 한다.

10. 평가지표 및 편람의 작성(제10조)

□ 제정 내용

- 공단은 평가 공고일 1개월 전까지 평가지표 및 편람을 작성하여 위원회의 심의·의결을 받아야 함

제10조(평가지표 및 편람의 작성) 공단은 매년 평가 공고일 1개월 전까지 제7조에 따른 평가항목별 평가지표 및 편람을 작성하여 위원회의 심의·의결을 받아야 한다.

□ 참고 규정

- 「교육부 소관 기타공공기관 경영실적평가에 관한 규정」 제8조

제8조(평가편람의 작성 등) ① 교육부장관은 매 회계연도 개시 전까지 경영평가편람(이하 "평가편람"이라 한다)을 작성하여 각 공공기관에 통보하여야 한다.

- 「산업통상자원부 소관 기타공공기관 경영평가에 관한 규정」 제7조

제7조(경영편람의 작성) ① 산업통상자원부장관은 매 회계연도 개시 전까지 각 기관의 경영실적 평가기준에 관한 편람(이하 '경영편람'이라 한다)을 작성하여 기관에 통보하여야 한다.

11. 평가의 공고(제11조)

□ 제정 내용

- 평가 신청서 접수 마감일로부터 14일 전까지 평가대상 기간, 평가절차, 방법, 평가분야, 항목·지표·편람, 구비서류, 이의신청 등에 관하여 퇴직연금사업자에게 공고하여
 - 퇴직연금사업자가 평가내용, 방법, 절차 등에 대해 충분히 인지하고 준비할 수 있도록 함

제11조(평가의 공고) 공단은 평가 신청서 접수 마감일로부터 14일 전까지 평가대상 기간, 평가절차 및 방법, 평가분야 및 항목·지표·편람, 구비서류, 이의신청 방법 등에 대하여 공고하여야 한다.

□ 참고 규정

- 「경제자유구역 성과평가 운영 및 관리 규정」 제9조

제9조(성과평가 계획의 수립 및 통지) 이 고시는 ① 산업통상자원부장관은 경제자유구역 추진실적 성과평가에 필요한 종합평가계획을 매년 수립하고, 이를 경제자유구역청에 통지하여야 한다.

② 제1항의 종합평가계획은 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 평가의 기본방향 및 추진일정
2. 평가의 범위, 대상
3. 평가기준, 평가지표 및 평가배점
4. 평가에 필요한 평가자료 작성·제출 방법
5. 평가결과의 활용 및 공개여부 등에 관련된 사항
6. 그 밖에 종합평가계획에 포함될 필요가 있다고 인정하는 사항

○ 「체인사업자 평가제도 운영요령」 제6조

제6조(평가 세부기준의 공표) ① 주관기관은 참여기관과 협의를 거쳐 [별표 1]의 "체인사업자 평가표"에 따라 평가를 위한 세부기준을 마련하여 공표하여야 한다.

12. 평가의 신청 등(제12조)

□ 제정 내용

- 퇴직연금사업자는 평가 신청서를 작성하여 공단에 제출해야 함
- 다만, 평가 대상에서 제외할 합리적인 사유가 있는 경우 퇴직연금사업자는 “평가 제외 신청서”를 공단에 제출할 수 있고,
 - 공단은 “평가 제외 신청서”를 제출받은 경우 평가 제외 여부에 대해 위원회의 심의·의결을 받아야 함

제12조(평가의 신청 등) ① 퇴직연금사업자는 제11조에 따른 평가의 공고에서 별도로 정하는 “평가 신청서”를 작성하여 구비서류와 함께 공단에 제출하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 퇴직연금 적립금이 없어 평가의 실익이 없는 등 평가대상에서 제외할 합리적인 사유가 있는 경우 퇴직연금사업자는 제11조에 따른 평가의 공고에서 별도로 정하는 “평가 제외 신청서”를 작성하여 공단에 제출할 수 있다.

③ 공단은 퇴직연금사업자로부터 제2항에 따른 “평가 제외 신청서”를 제출받은 경우에는 평가 실시 전까지 위원회로부터 평가 제외 여부를 심의·의결 받아야 한다.

□ 참고 규정

○ 「체인사업자 평가제도 운영요령」 제4조

제4조(평가의 신청) ① 이 요령에 의한 평가를 받고자 하는 체인사업자(이하 "신청사업자"라 한다)는 [별지 제1호 서식]의 "체인사업자 평가 신청서"를 작성하여 구비서류와 함께 주관기관에 제출하여야 한다.

○ 「전세버스 운송사업자 경영 및 서비스 평가 요령」 제5조

제5조(평가의 제외) 평가 시점을 기준으로 1년 이상 사업실적이 없거나 회사 설립일이 1년 이하인 전세버스 운송사업자는 평가대상에서 제외한다.

13. 평가방법(제13조)

□ 제정 내용

- 공단은 편람에 따라 계량·비계량 지표에 대해 정량·정성평가 실시하되, 평가의 객관성·전문성 확보를 위해 정량·정성평가를 전문기관에 위탁할 수 있음

제13조(평가방법) ① 공단은 계량지표에 대한 정량평가와 비계량지표에 대한 정성평가로 나누어 평가를 실시하되 구체적인 평가방법은 평가편람에 따른다.

② 공단은 객관적이고 공정한 평가를 위하여 제1항에 따른 정량·정성평가를 전문기관 또는 단체에 공모의 방식 등으로 위탁할 수 있다.

□ 참고 규정

- 「대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스평가 요령」 제9조, 제18조

제9조(평가방법) ① 평가방법은 문헌조사, 현장조사, 설문조사(고객만족도조사), 탑승조사(차내 서비스조사), BMS 자료조사 등으로 한다.

제18조(평가업무의 대행) ① 시·도지사는 평가업무를 효율적으로 수행 하기 위하여 필요한 경우 그 업무의 전부 또는 일부를 교통관련 업무를 주업무로 하는 다음 각 호의 기관 또는 단체로 하여금 대행하게 할 수 있다.

1. 영 제26조 각 호의 기관 또는 단체
2. 시·도지사가 조례로 정하여 설립·운영하는 연구기관 등

- 「보건복지부 소관 공공기관 경영성과평가에 관한 규정」 제8조

제8조(평가 등의 의뢰) 보건복지부장관은 제4조의 규정에 따른 경영편람 작성 및 제6조의 규정에 따른 경영성과평가와 관련하여 기관별 사업내용, 특성, 경영목표의 달성 정도와 능률성을 객관적으로 측정할 필요가 있는 때에는 전문기관에 경영편람 작성 및 경영성과평가를 의뢰할 수 있다.

- 「원격교육연수원 평가 기준 등에 관한 고시」 제3조

제3조(평가방법) 교육부장관은 평가대상기관에 대해 서면평가를 실시하고, 필요하다고 인정되는 경우에 현장평가를 실시할 수 있다.

14. 평가결과의 통보(제14조)

□ 제정 내용

- 평가결과 중 각 퇴직연금사업자에 관한 사항을 해당 퇴직연금사업자에게 통보함으로써 이들에게 사업역량과 성과를 객관적으로 되짚어보고 개선·발전 시킬 수 있는 기회를 제공

제14조(평가결과의 통보) 공단은 위원회에서 심의·의결된 평가결과 중에서 각 평가대상 퇴직연금사업자에 대한 사항을 해당 퇴직연금사업자에게 알려주어야 한다.

□ 참고 규정

- 「공공기관의 안전활동 수준평가에 관한 고시」 제13조

제13조(최종 평가결과의 통보) 고용노동부장관은 제11조에 따라 최종 심의·의결된 평가결과 중에서 각 평가대상 공공기관에 대한 사항을 해당 공공기관에 알려주어야 한다.

15. 평가결과의 활용(제15조)

□ 제정 내용

- 퇴직연금 가입자의 퇴직연금사업자에 관한 선택권 보장을 위해 평가결과를 공개할 수 있고, 건전한 경쟁 유도 및 서비스 발전을 위해 우수 퇴직연금사업자에게 표창할 수 있음

제15조(평가결과의 활용) ① 고용노동부장관은 고용노동부 우리집 등을 통해 평가결과를 공개할 수 있다.
 ② 고용노동부장관은 평가결과가 우수한 퇴직연금사업자에 대하여 표창할 수 있다.
 ③ 제1항에 따른 평가결과의 공개내용 및 범위, 제2항에 따른 표창 대상 등은 위원회의 심의·의결에 따른다.

□ 참고 규정

- 「교육부 소관 기타공공기관 경영실적평가에 관한 규정」 제11조, 제12조

제11조(평가결과의 활용) ② 교육부장관은 제10조에 따른 평가결과가 우수한 기관에 대하여 평가위원회의 심의·의결을 거쳐 행·재정적 지원 및 기관 표창 등을 실시할 수 있다.

제12조(평가결과의 공표) 교육부장관은 제10조에 따른 평가 결과를 지체없이 교육부 인터넷 홈페이지 등을 통해 공표하여야 한다.

16. 수당 등의 지급(제16조)

□ 제정 내용

- 공단은 위원회의 위원에게 예산의 범위 내에서 수당, 여비 및 그 밖의 경비를 지급할 수 있음

제16조(수당 등의 지급) 공단은 위원회의 위원에게 예산의 범위 내에서 수당과 여비, 그 밖의 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만 공무원 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관의 직원에게는 지급하지 아니한다.

□ 참고 규정

- 「경제자유구역 성과평가 운영 및 관리 규정」 제5조

제5조(성과평가위원) ⑤ 산업통상자원부장관은 성과평가위원회에 참석한 평가위원에게 소정의 평가수당 및 여비 등을 지급할 수 있다.

17. 정보누설의 금지 등(제17조)

□ 제정 내용

- 평가 및 심의에 참여하는 자는 평가과정에서 알게 된 정보·비밀의 누설을 금지토록 하여 평가의 신뢰성 보호

제17조(정보누설의 금지 등) 평가 및 심의에 참여하는 자는 평가과정에서 알게 된 정보나 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

□ 참고 규정

- 「공공기관의 안전활동 수준평가에 관한 고시」 제15조

제15조(정보누설의 금지 등) 평가 및 심의에 참여하는 사람은 평가과정에서 알게 된 정보나 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

18. 재검토기한(제18조)

□ 제정 내용

- 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조제1항에 따라, 일몰제를 설정해 매 3년마다 고시의 타당성 검토

제18조(재검토 기한) 고용노동부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

□ 참고 규정

- 「원격교육연수원 평가 기준 등에 관한 고시」 제5조

제5조(재검토 기한) 교육부장관은 이 고시에 대하여 2020년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.